Anexo de rendición de cuentas

CompanIA · Canal de reclamaciones, revisión humana y reparación

1 Finalidad y compromisos

CompanIA debe responder cuando el robot falle, trate injustamente a alguien o limite su autonomía. Proponemos un procedimiento gratuito que permita reclamar, obtener una explicación de una persona y recibir una reparación verificable. La empresa será el interlocutor ante el afectado, aunque intervengan fabricantes de componentes, proveedores de modelos o una aseguradora.

Este anexo concreta compromisos de diseño para el proyecto ficticio. Los plazos son objetivos de servicio propuestos, salvo los plazos legales expresamente identificados. Antes del despliegue deberán existir responsables nombrados, recursos de atención, acuerdos de teleasistencia y presupuesto de reparación. No se dará por operativa una garantía que todavía no pueda prestarse.

2 Qué se puede reclamar y quién puede hacerlo

Se admitirán daños y riesgos físicos, caídas no detectadas, falsas alarmas, órdenes malinterpretadas, averías, interrupciones del servicio, barreras de accesibilidad, discriminación, trato paternalista, avisos no autorizados, problemas con los datos y posibles vulneraciones de las líneas rojas. No es necesario que ya exista un daño: una situación peligrosa o un trato inadecuado bastan para abrir el caso.

Podrán reclamar el usuario y cualquier otra persona afectada, incluidos cuidadores y visitantes. Una persona de confianza podrá ayudar con autorización del usuario; una representación requerirá acreditar su alcance. Ser familiar, pagar el robot o existir deterioro cognitivo leve no concede automáticamente acceso al expediente ni poder de decisión. Si no hay red familiar, se ofrecerá apoyo para tramitar la queja sin exigir que alguien reclame en su lugar.

3 Un canal accesible con varias entradas

Se podrá reclamar diciendo al robot «quiero presentar una reclamación», mediante un teléfono atendido por personas, por formulario o correo electrónico y por escrito en el servicio de atención. Se ofrecerá atención presencial concertada cuando las demás vías no sean accesibles. Los datos de contacto y horarios se entregarán en papel y en formato accesible al dar de alta el equipo; no se dependerá de un código QR ni de una aplicación.

La vía de voz tendrá alternativas escritas y asistencia para personas sordas, con afasia, disartria o dificultades tecnológicas. Se ofrecerá lenguaje claro y apoyo lingüístico. Si el micrófono está apagado, no se reactivará para reclamar; si el robot está averiado, las vías externas seguirán disponibles. Una queja guardada sin conexión aparecerá como pendiente de envío, nunca como recibida por la empresa.

Bastará con explicar qué ocurrió, cuándo aproximadamente y cómo desea recibir respuesta. El número de serie y las pruebas serán opcionales al inicio. Se aceptarán avisos anónimos para investigar patrones, aunque algunas reparaciones individuales requerirán identificar al afectado. No se exigirá conocer la causa técnica ni demostrar el funcionamiento interno de la IA.

4 Tramitación y plazos orientativos

Las emergencias se atienden por el protocolo de seguridad y teleasistencia, sin esperar a registrar ni resolver una reclamación. El expediente posterior permite investigar, explicar y reparar. La cola de reclamaciones nunca sustituye al servicio de urgencias.

Etapa o prioridad	*Compromiso propuesto*
Registro y justificante	Confirmación inmediata en canales digitales y al terminar la llamada; para escritos, dentro de 1 día hábil desde su recepción. Se entrega número de expediente y una copia comprensible.
Riesgo crítico actual	Protección inmediata por el protocolo de seguridad. Contacto humano de guardia con objetivo máximo de 15 minutos desde la recepción del aviso de soporte, sin retrasar urgencias. Revisión técnica inicial en 24 horas naturales.
Alta prioridad	Daño ya producido sin peligro actual, fallo repetido de ayuda, posible filtración o discriminación grave: revisión humana y medidas provisionales en 24 horas naturales.
Resto de reclamaciones	Asignación a una persona y primera respuesta individualizada en 2 días hábiles. El recibo automático no cuenta como revisión humana.
Decisión motivada	Objetivo de 10 días hábiles desde la recepción. Si la investigación es compleja, ampliación justificada comunicada antes del vencimiento, hasta un máximo interno de 20 días hábiles.
Seguimiento y ejecución	Información al menos cada 5 días hábiles. La decisión fija responsable, medida y fecha de ejecución; objetivo de inicio en 5 días hábiles tras acordarla. Una reparación compleja requiere hitos y alternativa provisional.
Segunda revisión	Puede pedirse sin coste al recibir la decisión o posteriormente. Otra persona o equipo responderá en 10 días hábiles desde la petición. No se exige una nueva reclamación completa.

Los días hábiles se computan de lunes a viernes, excluidos festivos del servicio, y los naturales incluyen todos los días. Los plazos empiezan cuando CompanIA recibe la comunicación; pedir información adicional no reinicia el reloj. La falta de documentos no retrasa medidas de protección. Una incidencia inicialmente ordinaria se elevará de prioridad si aparecen nuevos indicios de daño.

Si se incumple un plazo, el caso se eleva automáticamente al responsable superior y se comunica al afectado una explicación y una nueva fecha concreta. La falta de respuesta del usuario no se interpretará como conformidad. Un expediente podrá quedar pendiente de contacto, pero no cerrado como resuelto.

Solicitudes sobre datos personales

Se identificarán y tramitarán también como ejercicio de derechos cuando corresponda. El RGPD prevé respuesta en un mes desde la recepción, ampliable otros dos por complejidad o número de solicitudes, informando de la ampliación y sus motivos dentro del primer mes [1, 2]. Los objetivos internos no sustituyen estos plazos ni los demás deberes legales, como los relativos a brechas de datos.

5 Revisión humana garantizada y escalado

Toda reclamación recibida tendrá una persona responsable identificada por nombre o código profesional. Un sistema automático podrá registrar o agrupar casos, pero no rechazar una queja, decidir una compensación o cerrar el expediente por sí solo. La persona revisora deberá tener formación, tiempo, acceso a las evidencias pertinentes y autoridad para corregir decisiones.

La revisión recogerá la versión del usuario, contrastará el registro del incidente y explicará qué se sabe, qué no puede demostrarse y qué se hará. Los registros del robot no se considerarán infalibles ni su ausencia se usará como motivo automático de rechazo. No se presumirá mal uso por la edad, discapacidad, idioma o falta de conocimientos de la persona.

ESCALA DE REVISIÓN	QUIÉN INTERVIENE Y QUÉ PUEDE DECIDIR
PRIMERA ATENCIÓN	Gestor del expediente: escucha, verifica la comprensión de la queja, coordina apoyos, propone medidas sencillas y mantiene informado al usuario.
REVISIÓN ESPECIALIZADA	Seguridad e ingeniería para fallos físicos; equipo de IA y equidad para errores o sesgos; responsable de privacidad y, cuando corresponda, delegado de protección de datos para cuestiones de datos.
SEGUNDA REVISIÓN	Equipo distinto del que tomó la decisión impugnada. En daños graves, conflictos de interés o posible fallo sistémico, participa una persona experta externa, con acceso limitado y deber de confidencialidad.
VÍAS EXTERNAS	El afectado conserva las vías de consumo, mediación, autoridades competentes y tribunales. En protección de datos, puede acudir a la AEPD conforme al procedimiento aplicable. La segunda revisión interna no es obligatoria para acudir fuera.

Quién rinde cuentas

La dirección de CompanIA será responsable de que el procedimiento exista, esté financiado y se cumplan las reparaciones. El gestor responde del seguimiento; seguridad e ingeniería, de la investigación y de autorizar la reactivación segura; IA y equidad, de validar las correcciones del modelo; y privacidad, del tratamiento del expediente y del ejercicio de derechos.

Los proveedores deberán colaborar con información técnica y correcciones. CompanIA gestionará esa relación sin obligar al usuario a localizar al proveedor culpable. La aseguradora tramitará las coberturas que correspondan, pero su intervención no paralizará la protección ni las reparaciones operativas. La teleasistencia atiende la urgencia: no decide por sí sola la responsabilidad del fabricante.

La revisión será confidencial y sin represalias: reclamar no encarecerá el servicio, no eliminará funciones de seguridad y no exigirá aceptar más vigilancia. Si se suspende una función por riesgo real, la restricción será motivada, proporcional, revisable y acompañada de una alternativa segura acordada con el usuario.

6 Reparar el daño y prevenir su repetición

Una disculpa o una explicación no bastan cuando existe un perjuicio. La reparación se decidirá según el daño y las preferencias de la persona; podrá combinar varias medidas. No se condicionará la ayuda inmediata a renunciar a reclamaciones posteriores.

Forma de reparación	*Aplicación en CompanIA*
Reversión	Rectificar una alerta o un perfil de rutina erróneo, restaurar permisos o configuraciones autorizadas y volver a una versión validada si es seguro. Si se difundió un aviso incorrecto, comunicar su rectificación a los destinatarios pertinentes sin ampliar la difusión.

Compensación	Reparación o sustitución sin coste cuando proceda; devolución de cuotas por servicio no prestado; reembolso si el producto no puede cumplir de forma segura lo ofrecido. Para daños personales, materiales u otros perjuicios, evaluación individual y gestión de la indemnización por las vías aplicables.
Corrección	Reparar el componente, ajustar una configuración, retirar un permiso indebido o actualizar el modelo. Cada cambio debe probarse antes de reactivar la función y comprobarse con la persona afectada.
Prevención	Analizar la causa, buscar otros equipos o usuarios afectados, ampliar pruebas de accesibilidad y equidad, revisar instrucciones y formar al personal. Un fallo sistémico puede exigir suspender una función o retirar unidades, con plan de continuidad.

No todo daño puede deshacerse: una lesión o una divulgación de datos no desaparecen al borrar un registro. En esos casos se explicarán los límites de la reversión y se combinarán contención, rectificación, asistencia y compensación cuando corresponda. No se sustituirá una indemnización procedente por un descuento comercial impuesto.

La decisión sobre indemnizaciones deberá considerar la normativa aplicable y las circunstancias del caso. La Directiva (UE) 2024/2853 contempla reglas de prueba y presunciones sujetas a condiciones; la complejidad de la IA no convierte cualquier daño en un defecto automáticamente [3]. El compromiso de atención de CompanIA no obliga al usuario a resolver primero el reparto de responsabilidades entre proveedores.

7 Evidencias con privacidad

Se abrirá un expediente con el relato, el incidente aproximado, versión del software, sensores habilitados, regla aplicada, avisos enviados y decisiones humanas. Solo se incorporarán los datos necesarios. No se requerirá una grabación permanente del hogar ni se abrirá una cámara remota para poder reclamar; los datos de radar también se tratarán como personales cuando permitan relacionar movimientos o rutinas con una persona.

Los accesos quedarán registrados y limitados por funciones. El usuario recibirá una explicación accesible y podrá aportar correcciones. Una rectificación no borrará la trazabilidad necesaria del incidente: se anotará qué se corrigió y por qué. Los datos del expediente no se usarán automáticamente para entrenar modelos ni para publicidad.

Antes del despliegue se aprobará un calendario de conservación por finalidad. Se revisará trimestralmente qué evidencias siguen siendo necesarias; cualquier retención por una reclamación o deber legal se documentará y tendrá acceso restringido. Finalizada esa necesidad, se eliminarán o anonimizarán los datos. El cifrado no sustituye la justificación del tratamiento [1].

8 Cierre y comprobación de la reparación

La respuesta final identificará la queja, los hechos contrastados, la explicación comprensible, la persona que decidió, las medidas adoptadas, el calendario y las vías de revisión. El expediente solo se marcará como reparado cuando se haya comprobado la ejecución. Se contactará de nuevo con el usuario dentro de los 15 días naturales siguientes para verificar el resultado; su silencio no equivaldrá a satisfacción.

Ejemplo aplicado a los riesgos R3 y R8

Una usuaria explica que el robot entiende mal su habla y comunica a su hija que sus siestas son anómalas. Puede reclamar por escrito o con una persona, sin depender del reconocimiento de voz que ha fallado. Se investigan conjuntamente la accesibilidad y los permisos; un posible aviso no autorizado se trata con prioridad alta.

La revisión humana escucha a la usuaria, comprueba los destinatarios y evita nuevas comunicaciones indebidas sin desactivar indiscriminadamente la seguridad. Si hubo error, se rectifica el aviso, se ajustan las preferencias y se prueba la corrección. Se evalúa la compensación que corresponda y se buscan casos similares. La hija no recibe acceso al expediente por ser familiar.

9 Seguimiento y rendición pública

La dirección revisará cada mes el número de reclamaciones, los tiempos de primera atención y resolución, los retrasos, las decisiones modificadas, las reparaciones ejecutadas y la repetición de incidentes. Se evaluará también si existen barreras según idioma, discapacidad o canal utilizado, sin exigir datos sensibles innecesarios para admitir una queja.

Se publicará un informe anual agregado con incidencias, medidas y resultados de prevención, protegiendo los grupos pequeños frente a la identificación. Se incorporará la opinión de usuarios y asociaciones sobre la facilidad para reclamar. El mecanismo deberá ser accesible, previsible y capaz de aprender de las quejas, siguiendo los criterios del principio 31 de Naciones Unidas [4].

Referencias

[1] Reglamento (UE) 2016/679, arts. 4, 5 y 12. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807

[2] AEPD. Ejerce tus derechos. https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/ejerce-tus-derechos

[3] Directiva (UE) 2024/2853, art. 10. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj

[4] Naciones Unidas (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principio 31. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf